AVISO LEGAL IMPORTANTE PARA TODOS LOS USUARIOS: LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES DE PRIVACIDAD DE LA PLATAFORMA DIGITAL, ANTES DE ACEPTAR.

TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES DE PRIVACIDAD DE LA PLATAFORMA DIGITAL

El ingreso a la plataforma digital del "SISTEMA DE TURISMO INTELIGENTE SITURIN" (en adelante la "PLATAFORMA DIGITAL") tiene como finalidad otorgar al "USUARIO" el acceso y uso a la "PLATAFORMA DIGITAL", para los trámites de acreditación de las actividades, modalidades y servicios turísticos, conforme a lo dispuesto en la normativa turística aplicable.

Para dicho efecto, el "USUARIO" deberá crear una cuenta y será el único responsable y custodio de sus credenciales de acceso, con las cuales tendrá acceso a los trámites de acreditación de las actividades, modalidades y servicios turísticos definidos en la Ley de Turismo y normativa conexa aplicable. El "USUARIO" será el único responsable de cualquier actividad asociada a su cuenta y a la contraseña registrada para el uso de la "PLATAFORMA DIGITAL".

Cualquier uso no autorizado o violación de seguridad que el "USUARIO" haya detectado sobre su cuenta deberá ser notificado inmediatamente a la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo al correo electrónico tecnologia@produccion.gob.ec.

Toda comunicación dirigida al "USUARIO" por parte de la "PLATAFORMA DIGITAL", que tenga relación con el servicio, se enviará a la dirección de correo electrónico que el "USUARIO" registró al momento de la inscripción. Es responsabilidad del "USUARIO" notificar cualquier modificación respecto a la dirección de correo electrónico registrado y no podrá alegar desconocimiento de información que le hubiese sido enviada a través de la "PLATAFORMA DIGITAL".

Por lo expuesto, el "USUARIO" reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos autorizados o expedidos por la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo a través de la "PLATAFORMA DIGITAL", conforme lo determina el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. La documentación e información proporcionada por el "USUARIO", podrá ser utilizada por Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones cuando esta lo requiera.

RESPONSABILIDAD

La Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo no será responsable por la información o datos personales que se recaben a través de la "PLATAFORMA DIGITAL". Por lo que se deslinda de cualquier responsabilidad que pueda generar el "USUARIO", cualquier uso inadecuado o contrario a los fines de esta "PLATAFORMA DIGITAL".

Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo no se hace responsable por la veracidad o exactitud de la información contenida en las bases de datos u otras fuentes a las que el

"USUARIO" acceda para recibir información a través de enlaces externos o de interoperabilidad o que éste haya entregado a terceros para el ingreso a su cuenta.

La Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo no será responsable por molestias o daños sufridos por el "USUARIO", o que puedan ser producidos por fallas de servicio del proveedor de Internet u otros servicios externos a la "PLATAFORMA DIGITAL" que el "USUARIO" tenga contratado.

La Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo tampoco será responsable por el mal funcionamiento de la "PLATAFORMA DIGITAL" en casos de fuerza mayor, tales como sismos, cortes de energía eléctrica, cortes del servicio telefónico público, falta o ineficacia en el funcionamiento de redes públicas o privadas, actos terroristas, huelgas u otros.

Obligaciones del Usuario:

- El "USUARIO" será el único responsable del uso de la "PLATAFORMA DIGITAL";
- El "USUARIO" titular de la cuenta se obliga a registrar en la "PLATAFORMA DIGITAL" documentos e información veraz y comprobable. La documentación e información proporcionada por el "USUARIO" podrá ser utilizada por la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo cuando esta lo requiera;
- El "USUARIO" titular está obligado a entregar de manera física la información o documentos que han sido registrados en la "PLATAFORMA DIGITAL", además de la documentación adicional que sustente la información ingresada, cuando sea requerida por la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo;
- El "USUARIO" titular deberá cumplir con la normativa ecuatoriana vigente, con especial énfasis en aquella normativa en materia turística;
- El "USUARIO" deberá revisar periódicamente el correo electrónico provisto a fin de informarse sobre las notificaciones que por dicho medio le sean comunicadas por la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo. La omisión en el cumplimiento de esta obligación no afectará la validez jurídica de la o las notificaciones realizadas.

Prohibiciones del Usuario:

- El "USUARIO" no deberá proporcionar su cuenta y credenciales de acceso a la "PLATAFORMA DIGITAL" a terceros;
- El "USUARIO" no podrá autorizar el acceso y/o uso a terceros a la "PLATAFORMA DIGITAL" en nombre del "USUARIO";
- El "USUARIO" no podrá utilizar ningún servicio o proceso automatizado para tener acceso y/o utilizar la "PLATAFORMA DIGITAL", tales como robots, rastreadores o similares;
- El "USUARIO" no podrá utilizar ningún software ni servicio junto con el software de la "PLATAFORMA DIGITAL" o el software autorizado de terceros que modifique o redirija la "PLATAFORMA DIGITAL", o que intente modificarlo o redirigirlo;

- Intentar obtener acceso a cualquier cuenta, equipo o red relacionados con la "PLATAFORMA DIGITAL" sin autorización expresa y/o a través de mecanismos informáticos no autorizados;
- Obtener o intentar obtener datos procedentes de la "PLATAFORMA DIGITAL" a través de cualquier medio físico o electrónico, salvo que la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo a través de la "PLATAFORMA DIGITAL" autorice su entrega oficial mediante los canales institucionales de entrega de información oficial;
- Utilizar el acceso a la "PLATAFORMA DIGITAL" con el fin de obtener datos destinados al diseño, desarrollo o actualización de software no autorizado, ya sea para su propio uso o para suministro a terceros;
- Cobrar a terceros por el uso de la "PLATAFORMA DIGITAL", tanto de forma directa como indirecta;
- Crear una identidad falsa para uso de la "PLATAFORMA DIGITAL";
- Facilitar, cargar, adjuntar o ingresar a la "PLATAFORMA DIGITAL" información falsa o errónea;
- Enviar o facilitar información a través de cualquier mecanismo material protegido por las leyes sobre la propiedad intelectual e industrial, a menos que el "USUARIO" posea o controle los derechos sobre dicho material o haya obtenido los consentimientos necesarios;
- Enviar o facilitar información, documentos o material a través de cualquier mecanismo que contenga virus, "troyanos", "gusanos", bombas de tiempo, programas de borrado, archivos maliciosos o cualquier otro archivo similar que pueda perjudicar el funcionamiento de la "PLATAFORMA DIGITAL", de los equipos o la información de otras personas;
- Utilizar la "PLATAFORMA DIGITAL" para recoger o recopilar de cualquier modo información acerca de otras personas, incluidas las direcciones de correo electrónico.

Obligaciones de la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones:

- Garantizar la custodia y la integridad de la información registrada en la "PLATAFORMA DIGITAL";
- Verificar la documentación registrada por el "USUARIO" en la "PLATAFORMA DIGITAL"; y, solicitar al usuario la debida corrección a la información detectada como irregular.

ACEPTACIÓN

- El "USUARIO" declara y acepta que conoce y entiende todas las disposiciones contenidas en este documento que incluye a los términos y condiciones, respecto a la utilización de la "PLATAFORMA DIGITAL".
- El "USUARIO" declara y acepta que tiene conocimiento de la normativa aplicable para desarrollar la actividad, modalidad y/o servicio turístico, que le permitirá

acceder correctamente a la obtención del registro de turismo en la “PLATAFORMA DIGITAL”.

- El “USUARIO” declara y acepta expresamente que es consciente en el uso de medios electrónicos, tanto para la aceptación de este documento, como para el objeto del mismo, por haber leído y estar de acuerdo con el contenido de todo el documento.
- El “USUARIO” declara y acepta expresamente recibir todo tipo de notificaciones emitidas por la Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior e Inversiones a través del correo electrónico ingresado.
- El “USUARIO” declara y acepta someterse a las sanciones correspondientes ante la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo de conformidad a la normativa vigente, en caso de identificar que la información consignada en la “PLATAFORMA DIGITAL" carece de veracidad o afecta a la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico Productivo o a terceros.